

الإعلان الرسمي للجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

تَوَانِيْتُ وَتَوَاتِيْتُ



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

	Pages
LOI N° 57-77 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), relative au monopole du sel.....	106
LOI N° 58-1 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), portant prohibition des transactions par contrats de vente à réméré, vente à livrer avec avance de prix et d'anticipée.....	106
LOI N° 58-8 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), portant modification de l'article 26 du décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330) et des articles 8 et 11 du décret du 28 mars 1931 (9 doul kaada 1349), sur l'enregistrement.....	107
LOI N° 58-9 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), modifiant la loi n° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant modification des modalités de perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes judiciaires.....	107

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

NOMINATION d'Imams.....	107
DEMISSION et licenciement d'Imams.....	108

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

EXEQUATUR de Consuls en Tunisie.....	108
--------------------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DECRET N° 58-7 du 27 janvier 1958 (6 redjeb 1377), modifiant le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice.....	108
DESIGNATION du Président du Tribunal Militaire Permanent	109

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), rendant applicables dans la Commune de Menzel Témime les dispositions du décret du 11 février 1930 (12 ramadan 1348), relatif au paiement d'amendes forfaitaires pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire	109
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

DECRET N° 58-17 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), relatif aux obligations des greffiers des tribunaux en ce qui concerne l'enregistrement des jugements.....	110
DECRET N° 58-23 du 31 janvier 1958 (10 redjeb 1377), instituant une taxe de compensation sur les agrumes exportées de Tunisie.....	110
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 janvier 1958 (29 djoumada II 1377) portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents de constatation et d'assiette de l'enregistrement, des Domaines, des Impôts Personnels et sur les Revenus, des Impôts Directs, des Contributions Indirectes et de la Conservation de la Propriété Foncière.....	111
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 janvier 1958 (29 djoumada II 1377) complétant l'arrêté du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant application de l'article 188 du Code des Douanes.....	111

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ARRETES du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), portant renouvellement de permis d'exploitation.....	111
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377), fixant les conditions de délivrance d'abonnements à l'eau, à l'usage d'irrigation dans la région de Kébili (Souk-El-Biaz).....	112
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377), prohibant la malfaçon dans la fabrication de la chaussure.....	112

	Pages
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377) modifiant l'arrêté du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374) fixant les tarifs de la taxe N° 4 dans les ports de Tunis-Goulette, Bizerte, Sousse et Sfax.....	113
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE	
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 23 janvier 1958 (2 redjeb 1377) fixant le montant des redevances compensatrices dues par les minotiers, demi-grossistes et boulangers sur les stocks de farine panifiable extraite à Ps + 2 au 31 octobre 1957 ainsi qu'aux blés tendres et durs mis en mouture à partir du 1er novembre 1957.....	113
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 31 janvier 1958 (10 redjeb 1377), prorogeant la période de cueillette de l'alfa.....	114
PARTIE NON OFFICIELLE	
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
AVIS de clôture des opérations de recensement dans la Commune de Radès.....	114
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES	
AVIS aux exportateurs (Rectificatif).....	115
SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE	
BREVETS d'invention.....	115
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE	
AVIS de recrutement.....	115

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 57-77 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), relative au monopole du sel.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 octobre 1884 (12 doul hidja 1301), réglementant la régie des douanes et les monopoles de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 34 du décret du 29 septembre 1952 (9 moharem 1372), portant fixation du budget annuel provisoire de l'exercice 1952-53;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La rédaction actuelle des articles 81, 83, 84, 85 et 89 du décret susvisé du 3 octobre 1884 (12 doul hidja 1301) est remplacée par la suivante :

« **Article 81 (nouveau).** — La fabrication du sel naturel et artificiel est un monopole d'Etat. Ce monopole peut être concédé ».

« **Article 83 (nouveau).** — Nul ne peut avoir en sa possession une quantité de sel supérieure à 15 kgs à moins qu'il n'en justifie la provenance par un titre de mouvement de la Régie ou, le cas échéant, du concessionnaire habilité à cet effet par l'Administration.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de la confiscation de la quantité du sel excédant 15 kgs, indépendamment d'une amende de 48.000 francs en principal, outre les dépens, et d'un emprisonnement de trois jours à un mois ».

« **Article 84 (nouveau).** — Toute personne qui veut faire circuler du sel par quantité supérieure à 15 kgs, doit en faire la déclaration au monopole ou, le cas échéant, au concessionnaire et se munir d'un titre de mouvement dont le modèle est fixé par l'Administration,

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 48.000 francs en principal, de la confiscation du sel et des moyens de transport, outre les dépens, et d'un emprisonnement de trois jours à un mois ».

« **Article 85 (nouveau).** — Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux, les personnes chez lesquelles il est trouvé des ustensiles, machines et mécaniques propres à la fabrication du sel, en même temps qu'une quantité de sel supérieure à 15 kgs.

« Toute infraction de cette nature est punie de la confiscation du sel et des ustensiles, indépendamment d'une amende de 48.000 francs en principal, outre les dépens, et d'un emprisonnement de trois jours à un mois ».

« **Article 89 (nouveau).** — Lorsque les agents de l'Administration des Finances ou, le cas échéant, les employés du concessionnaire porteurs d'une commission, ont connaissance qu'il existe un dépôt frauduleux de sel ou de moyens de fabrication ou de distribution clandestine dans une maison, boutique, magasin, voiture, etc., les perquisitions ne peuvent être faites qu'en présence soit d'un représentant du Gouverneur ou de son délégué, soit d'un délégué de la Municipalité, soit d'un officier de police judiciaire ou d'un fonctionnaire qui est désigné pour en remplir les fonctions.

« Dans le cas où l'un de ces agents le reconnaîtrait nécessaire, les fonctionnaires de l'Administration des Finances ou, le cas échéant, les employés du concessionnaire, seront précédés dans les domiciles par une femme de confiance et il sera pris les mesures nécessaires pour éviter toute plainte de manque d'égards ou de convenance.

« Ces perquisitions peuvent également être faites en la seule présence d'un agent de la force publique; les formalités prévues au précédent alinéa doivent être observées si elles sont reconnues nécessaires par l'un des agents devant procéder ou assister à la perquisition ».

ART. 2. — Sont et demeurent abrogés les articles 82, 86, 87 et 88 du décret susvisé du 3 octobre 1884 (12 doul hidja 1301).

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-1 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), portant prohibition des transactions par contrats de vente à réméré, vente à livrer avec avance de prix et d'antichrèse.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le Code Foncier et le Code des Obligations et Contrats;

Vu les avis émis par les Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont prohibés les contrats de vente à réméré, les « Selem » (contrats de vente à livrer avec avance du prix) et les contrats d'antichrèse; les contrats de l'espèce conclus postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont réputés nuls.

Toute stipulation d'antichrèse même éventuelle, insérée dans un contrat d'hypothèque, est réputée non écrite.

ART. 2. — Les contrats de vente à réméré, les « Selem » (contrats de vente à livrer avec avance du prix) et les contrats d'antichrèse, conclus avant la promulgation de la présente loi, sont résiliés purement et simplement.

La résiliation visée à l'alinéa précédent n'apporte pas de modification aux règles et conditions antérieures d'ex-

gibilité et de perception des droits et taxes de toute nature auxquels étaient soumis les contrats frappés de ladite résiliation; en outre, celle-ci ne peut, en aucun cas, conduire à restitution de droits ou de taxes.

La Commission Régionale visée à l'article 4 ci-dessous procède au règlement des litiges surgissant entre les co-contractants consécutivement à la résiliation des dits contrats.

ART. 3. — La Commission invitera les parties à s'entendre à l'amiable; à défaut d'accord amiable, elle décidera soit de rendre immédiat le paiement de la créance, soit de l'échelonner, soit d'en exonérer le débiteur s'il est prouvé que le créancier a tiré de l'objet vendu ou remis en gage, de quelque façon que ce soit, un profit qui couvre le montant de la créance et ses accessoires, compte tenu des dispositions de la loi en ce qui concerne la restitution; sont maintenus les droits des tiers ayant date certaine et acquis de bonne foi.

La Commission peut en outre accorder au créancier les sûretés nécessaires pour garantir le paiement de sa créance.

ART. 4. — Il est constitué au siège de chaque Gouvernorat une Commission présidée par le Gouverneur et comprenant le juge cantonal et un fonctionnaire du Secrétariat d'Etat aux Finances chargée de l'application des dispositions de la présente loi.

Les demandes sont introduites sans frais à la Commission par la partie la plus diligente ou sur l'initiative du Gouverneur.

Elle se réunit sur la convocation de son Président; elle statue selon la procédure sommaire, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées.

La Commission peut faire appel à des experts. Les parties peuvent se faire représenter par des avocats.

Ses décisions sont susceptibles d'appel auprès du Tribunal de première instance du territoire du Gouvernorat, à la demande de toute partie intéressée dans un délai de quinze jours à partir de la date de la sentence ou de la date de notification aux parties défaillantes et qui ne se sont pas fait représenter; cependant les décisions d'homologation de transaction entre les deux parties sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'appel.

ART. 5. — Les Tribunaux se dessaisiront des affaires pendantes à la date de la promulgation de la présente loi et qui sont relatives à des litiges au sujet de contrats de vente à réméré, vente à livrer avec avance de prix et d'antichrèse, au profit des Commissions compétentes sus-indiquées.

ART. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment les articles 217 et 371 du Code Foncier et les articles 684 à 699, 712 à 717 et 1.613 à 1.622 du Code des Obligations et Contrats.

ART. 7. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-8 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), portant modification de l'article 26 du décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330) et des articles 8 et 11 du décret du 28 mars 1931 (9 doul kaada 1349), sur l'enregistrement.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330), sur l'enregistrement et notamment l'article 26 de ce texte;

Vu le décret du 28 mars 1931 (9 doul kaada 1349), sur l'enregistrement, notamment les articles 8 et 11, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 26 du décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330), sur l'enregistrement est modifié comme suit :

« Les Receveurs de l'Enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits des actes enregistrés ou de copies des actes transcrits que sur une ordonnance du juge cantonal lorsque l'extrait ou la copie n'est pas demandé par l'une des parties contractantes ou leurs ayants cause... »

(Le reste sans changement).

ART. 2. — Les mots « Juge de Paix », sont remplacés par les mots « Juge Cantonal » dans les articles 8 et 11 du décret susvisé du 28 mars 1931 (9 doul kaada 1349).

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-9 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), modifiant la loi n° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant modification des modalités de perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes judiciaires.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant modification des modalités de perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les actes judiciaires;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La rédaction de l'article 2 de la loi susvisée n° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), est remplacée par la suivante :

« Les minutes des jugements et arrêts doivent être déposés par les greffiers aux bureaux d'enregistrement compétents dans les 45 jours de la date de leur prononcé ».

La taxe dégressive exigible doit être acquittée par les parties dans un délai de 3 mois à compter de la même date.

ART. 2. — Les délais prévus à l'article ci-dessus sont exceptionnellement décomptés à partir de la date de publication de la présente loi pour les jugements et arrêts prononcés entre le 1^{er} octobre 1957 et la dite date de publication.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

NOMINATIONS D'IMAMS

Par décrets du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377) :

M. Mohamed ben Ahmed ben El Khouja, est nommé Imam prédicateur à la Mosquée de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis-Banlieue.

M. Mohamed ben Salah ben Mohamed Brini est nommé Imam prédicateur à la Mosquée d'Ouerdanine, Gouvernorat de Sousse.

M. Mohamed ben Abdelkader ben Hadj Tahar Boussama est nommé Premier Imam prédicateur à la Grande Mosquée de Tébourba, Gouvernorat de Sousse.

M. Abderrazzak ben Abdelkader Tékia est nommé Deuxième Imam prédicateur à la Grande Mosquée de Tébourba, Gouvernorat de Sousse.

M. Hamouda ben Ali ben Mohamed Zormati est nommé Imam à l'oratoire Et-Touati à Kalaâ-Seguir, Gouvernorat de Sousse.

M. Salem ben Hassen Baccouche est nommé Premier Imam prédicateur à la Mosquée de Ksibet Médiouni, Gouvernorat de Sousse.

M. Mohamed ben Hassine ben Hassen ben Tahar Nasri est nommé Deuxième Imam prédicateur à la Mosquée de Zinaba des Souassi, Gouvernorat de Sousse.

M. Abderrahman ben Zammal est nommé Premier Imam prédicateur à la Mosquée de Souk-El-Arba.

M. Amor ben Amara Sédiri est nommé Deuxième Imam prédicateur à la Mosquée de Ghardimaou, Gouvernorat de Souk-El-Arba.

M. Mohamed Lahbib ben Mohamed ben Taïeb El Hammadi est nommé Imam prédicateur à la Mosquée de Siliana, Gouvernorat du Kef.

M. Hassen ben Mahmoud Tabal est nommé Imam à l'oratoire Abougharzoun à Gafsa.

M. Abdallah ben Jilani El Karti est nommé Imam à l'oratoire de Sidi Abdesselam à Ksar-Hellal, Gouvernorat de Sousse.

M. Abdelmalek ben Malek est nommé Imam à l'oratoire Essakaya à Kairouan.

DEMISSION ET LICENCIEMENT D'IMAMS

Par décrets du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377) :

La démission de Monsieur Amor El Addassi, Imam prédicateur à la Mosquée de Saint-Germain, est acceptée.

M. Mohamed ben Ali ben Tekia, Premier Imam prédicateur à la Mosquée de Tébourba, est relevé de ses fonctions.

M. Mahmoud ben Sadok Malek, Imam à l'oratoire Sagaïa à Kairouan, est relevé de ses fonctions.

M. Mohamed ben Khalifat ben Abdallah Labidi, Premier Imam prédicateur à la Mosquée de Souk-El-Arba, est relevé de ses fonctions.

M. Boubaker El Ouadi, Imam prédicateur à la Mosquée de Siliana, est relevé de ses fonctions.

M. Sadok ben Mohamed ben Hadj Brahim Soultani, Deuxième Imam à la Mosquée de Ghardimaou, est relevé de ses fonctions.

M. Brahim ben Salah Laâmami, Imma à l'oratoire Abou Azzoune à Gafsa, est relevé de ses fonctions.

Tahar ben Mohamed Zemzem, Imam prédicateur à la Mosquée de Raf-Raf, est relevé de ses fonctions.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

EXEQUATUR

Par décret du 18 janvier 1958 (28 djoumada II 1377) :

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Paul Keller, en qualité de Consul à Tunis de la Principauté de Monaco.

Par décrets du 22 janvier 1958 (2 redjeb 1377) :

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Georg Frederik Larsen, en qualité de Consul Général de Norvège, à Tunis.

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Egide Joseph Sauveur Muniglia, en qualité de Vice-Consul de Norvège, à Bizerte.

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Edouard Michel Cachia, en qualité de Vice-Consul de Norvège, à Sousse.

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Kaare Thor Geir Fjeldstad, en qualité de Vice-Consul de Norvège, à Sfax.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

INDEMNITES

Décret n° 58-7 du 27 janvier 1958 (6 redjeb 1377), modifiant le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375), portant création d'une Haute Cour de Justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi du 25 octobre 1957 (30 rabia I 1377) ;

Vu le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice ;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du décret susvisé du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375) est modifié ainsi qu'il suit :

« Article premier (nouveau). — Les membres de la Haute Cour de Justice créée par le décret susvisé du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375) recevront une indemnité forfaitaire mensuelle dite de sujétions particulières dont le taux est fixé comme suit :

« 1° Président et Commissaire du Gouvernement choisis parmi les Magistrats.....	75.000 francs
« 2° Président et Commissaire du Gouvernement choisis parmi les Avocats.....	200.000 —
« 3° Jurés et membres de la Commission d'Instruction.....	200.000 —

(Le reste de l'article sans changement).

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} novembre 1957 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 janvier 1958 (6 redjeb 1377).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

PRESIDENT DU TRIBUNAL MILITAIRE

Par décret n° 58-18 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377) :

Monsieur Ali ben Sadok Chérif, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tunis est désigné en qualité de Président du Tribunal Militaire Permanent pour l'année 1958.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR
**CONTRAVENTIONS AUX REGLEMENTS
SUR L'HYGIENE ET LA POLICE SANITAIRE**

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), rendant applicables dans la Commune de Menzel-Temime les dispositions du décret du 11 février 1930 (12 ramadan 1348), relatif au paiement d'amendes forfaitaires pour contraventions aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Vu le décret du 19 février 1921 (10 djoumada II 1339), portant création d'une Commune à Menzel Temime;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale;

Vu le décret du 11 février 1930 (12 ramadan 1348), relatif au paiement d'amendes forfaitaires en cas d'infraction possible d'amendes de simple police, aux décrets et arrêtés concernant l'hygiène et la police sanitaire;

Vu le décret du 5 juin 1947 (16 redjeb 1366), relatif à la répression des infractions aux règlements de voirie et d'hygiène des centres érigés en Communes;

Vu le décret du 18 octobre 1922 (26 safar 1341), approuvant le règlement de voirie de la ville de Menzel Temime;

Vu le décret du 7 février 1935 (5 doul kaada 1353), approuvant le règlement sanitaire de la ville de Menzel Temime;

Sur la proposition du Président de la Commune,

Arrête

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret du 11 février 1930 (12 ramadan 1348), seront appliquées sur le territoire de la Commune de Menzel Temime, à dater de la publication du présent arrêté au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Les infractions ci-après prévues par les règlements sanitaire et de voirie de la ville de Menzel Temime et pouvant donner lieu, de la part des contrevenants, au versement des sommes forfaitaires exigibles dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 février 1930 (12 ramadan 1348), sont classées en trois catégories distinctes.

Les taux de l'amende forfaitaire correspondant à chacune de ces catégories sont respectivement fixés à 200, 300 et 400 francs par infraction, savoir :

I. — Infraction de la première catégorie

(Montant de l'amende forfaitaire : 200 francs)

1° Dépôts de quelque nature et à quelque heure que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur une voie publique ou privée, ainsi que sur des terrains vagues, sauf les dépôts de matériaux de construction n'exédant par le chargement d'un tombereau tolérés pendant le jour, nécessités par les réparations à faire dans l'intérieur des maisons (articles premier et 3 du règlement sanitaire).

2° Dépôts sur une voie publique ou privée et sur les terrains vagues d'ordures ou résidus provenant du balayage intérieur des maisons, des cours ou des jardins (article premier du règlement sanitaire).

3° Balayage à sec devant les habitations ainsi que le jet sur la voie publique ou privée d'objets quels qu'ils soient et de débris provenant des habitations (article premier du règlement sanitaire).

4° Battage des tapis ou autres objets pouvant salir ou incommoder les passants après sept heures du matin du 1^{er} avril au 30 septembre et après huit heures du 1^{er} octobre au 31 mars (article premier du règlement sanitaire).

5° Etalage de linge, tapis, étoffes, etc..., sur une voie publique ainsi qu'aux fenêtres, balcon, clôture, etc..., donnant sur cette voie (article premier du règlement sanitaire).

6° Dépôts d'ordures ménagères sur une voie publique, ou sur les trottoirs, en dehors des récipients (article premier du règlement sanitaire).

7° Dépôts d'ordures dans les récipients laissés sur la voie publique ou privée aux heures non réglementaires (article premier du règlement sanitaire).

8° Défaut ou mauvais état des récipients à ordures (article premier du règlement sanitaire).

9° Versement dans les récipients de matières prohibées par les règlements (matières fécales liquides, etc...) (article premier du règlement sanitaire).

10° Inexécution des prescriptions imposant aux propriétaires de mettre à la disposition de leurs locataires des récipients à ordures (article premier du règlement sanitaire).

11° Ecoulement ou projection d'eaux usées dans les chéneaux, gouttières ou tuyaux de descente non branchés à l'égout (article 2 du règlement sanitaire).

12° Entrave à la circulation ou à l'écoulement des eaux causées par les dépôts de matériaux de construction ou autres sur une voie publique ou privée (article 3 du règlement sanitaire).

13° Inexécution des prescriptions imposant aux propriétaires de terrain bâti ou non, d'assurer l'écoulement des eaux pluviales de manière qu'aucune mare ou flaque d'eau stagnante ne puisse subsister et favoriser ainsi le développement de larves de moustiques (article 4 du règlement sanitaire).

14° Jet de matières quelconques dans les cuvettes des bornes-fontaines, dans les bassins des abreuvoirs ou à leurs abords (article 5 du règlement sanitaire).

15° Lavage sous les orifices des bornes-fontaines, dans les bassins des abreuvoirs ou à leurs abords (article 5 du règlement sanitaire).

16° Défaut d'entretien des façades sur rue, sur cour et sur courrette (article 24 du règlement sanitaire).

17° Défaut de tuyaux de descente des eaux pluviales provenant des toitures ou terrasses (article 37 du règlement sanitaire).

18° Défaut d'occlusion hermétique aux orifices d'évacuation des eaux usées (article 44 du règlement sanitaire).

19° Défaut de mise en état de propreté de la voie publique ou privée après enlèvement des dépôts de matériaux (article 3 du règlement sanitaire).

20° Défaut d'éclairage de chantier à pied d'œuvre sur le sol d'une voie publique ou privée (article 3 du règlement sanitaire).

II. — Infraction de la deuxième catégorie

(Montant de l'amende forfaitaire : 300 francs)

21° Projection des matières de vidange ou autres dans les égouts par les bouches et les regards (article 6 du règlement sanitaire).

22° Introduction dans les égouts de matière de vidange, liquides ou solides et matières quelconques pouvant émettre des vapeurs ou gaz incommodes, dangereux ou inflammables (article 6 du règlement sanitaire).

23° Ecoulement dans les caniveaux ainsi qu'en tout lieu non muni des appareils sanitaires d'usages, des urines et des eaux infectes (article 6 du règlement sanitaire).

24° Défaut de blanchissement à la chaux et de lessivage des parois, des allées, vestibules, escaliers ou couloirs à usage commun (article 24 du règlement sanitaire).

25° Mauvais entretien et de propreté des écuries et étables particulières (article 26 du règlement sanitaire).

26° Dépôt de matières, d'immondices, ou la conservation d'animaux, dans l'intérieur des immeubles ou leurs dépendances, pouvant être une cause de gêne pour les voisins, ou pour le public (article 28 du règlement sanitaire).

27° Défaut ou mauvais fonctionnement des conduites des

servant les cheminées, poêles, fourneaux et autres appareils de chauffage (article 30 du règlement sanitaire).

28° Défaut de hottes de cheminées dans tous les locaux destinés à l'exercice de professions dans lesquels on fait usage du feu (article 31 du règlement sanitaire).

29° Construction de puits ou citernes sans autorisation (article 35 du règlement sanitaire).

30° Défaut d'étanchéité des canalisations d'égouts (article 52 du règlement sanitaire).

31° Défaut de protection contre les poussières ou les souillures des denrées alimentaires exposées aux étalages ou mises en vente sur la voie publique ou privée susceptibles d'être consommées (article 86 du règlement sanitaire).

III. — Infraction de la troisième catégorie

(Montant de l'amende forfaitaire : 400 francs)

32° Projection dans les canalisations d'égouts d'eaux acides ou chaudes à plus de 40° de détrit et de produits pouvant obstruer les conduites et infecter l'atmosphère (article 6 du règlement sanitaire).

33° Défaut d'occlusion hermétique et permanente des orifices d'évacuations des urines, purins et eaux de lavage provenant des écuries et étables (article 26 du règlement sanitaire).

34° Défaut d'enlèvement des fumiers et purins des écuries et étables (article 26 du règlement sanitaire).

35° Logement ou couchage dans les écuries et les étables (article 26 du règlement sanitaire).

36° Dépôts de matières usées ou immondes à l'intérieur des immeubles (article 54 du règlement sanitaire).

37° Défaut de branchement à l'égout des immeubles de toute nature situés en bordure des voies pourvues de collecteurs d'égouts (article 43 du règlement sanitaire).

38° Vidange des fosses d'aisances ou de branchement particulier d'égout sans autorisation (article 72 du règlement sanitaire).

39° Vidange effectuée en dehors des heures ou des lieux fixés (article 73 du règlement sanitaire).

40° Transport de matière de vidange dans des récipients non réglementaires (article 74 du règlement sanitaire).

41° Ecoulement d'eaux vannes ou jet de matière sur une voie publique ou privée ainsi que dans les bouches d'égouts à l'occasion de la vidange d'une fosse d'aisance (article 75 du règlement sanitaire).

42° Déversement de matière de vidange et d'eaux d'égouts sur les champs où sont cultivés à ras du sol des légumes ou des fruits susceptibles d'être consommés crus (article 78 du règlement sanitaire).

43° Défaut d'entretien des ouvrages privés existant sur la voie publique (article 23 du règlement de voirie).

44° Aspersions ou lavage des légumes, fruits et fleurs avec toute autre eau que celle de distribution (article 81 du règlement sanitaire).

45° Défaut d'entretien des constructions (articles 92 à 98 du règlement sanitaire).

ART. 3. — Sont habilités à recevoir le versement des amendes forfaitaires prévues à l'article 2 ci-dessus :

a) Dès la constatation de l'infraction :

— Le chef de poste de police;

— Les officiers de paix;

— Les surveillants de voirie.

b) Dans les cinq jours qui suivent la convocation remise au contrevenant ou à son domicile :

— Le chef de poste de police.

ART. 4. — Le Président de la Commune de Menzel Temime est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 28 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

TAÏEB MEHIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ENREGISTREMENT DES JUGEMENTS

Décret n° 58-17 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), relatif aux obligations des greffiers des tribunaux en ce qui concerne l'enregistrement des jugements.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330), sur l'enregistrement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 20 avril 1912 (3 djoumada I 1330) sur le timbre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 3 mars 1936 (18 chaabane 1344), relatif à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant modification des modalités de perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-9 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377);

Vu l'arrêté du 16 mars 1953 (29 djoumada II 1372), portant ajustement des ressources fiscales;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les greffiers qui négligent de déposer les minutes des jugements et arrêts dans le délai imparti par l'article 2 de la loi n° 57-41 du 25 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant modification des modalités de perception des droits de timbre et d'enregistrement sur jugements, sont passibles de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté susvisé du 16 mars 1953 (29 djoumada II 1372).

ART. 2. — Les greffiers ne peuvent, sous peine d'encourir l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté susvisé du 16 mars 1953 (29 djoumada II 1372) et de répondre personnellement du paiement du droit, délivrer copie, extrait ou grosse d'un jugement ou d'un arrêt avant que la taxe dégressive n'ait été acquittée, quand bien même le délai de paiement de la taxe ne serait pas expiré.

ART. 3. — Toutes les expéditions des jugements et arrêts doivent contenir la transcription littérale de la taxe dégressive perçue.

Le non-respect de cette prescription est punie de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'arrêté susvisé du 16 mars 1953 (29 djoumada II 1372).

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

TAXE DE COMPENSATION

Décret n° 58-23 du 31 janvier 1958 (10 redjeb 1377), instituant une taxe de compensation sur les agrumes exportés de Tunisie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 28 juin 1945 (17 redjeb 1364), portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le Code des Douanes annexé au décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), portant refonte et codification de la législation douanière;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, à compter du 1^{er} février 1958 au profit de la Caisse de Compensation visée ci-dessus, une taxe de un franc (1 franc) par kilogramme net d'agrumes fraîches (N° Ex. 08-02 du tarif douanier) exportées de Tunisie.

Cette taxe est assise, liquidée et recouvrée, les infractions sont constatées, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de droit de douane.

ART. 2. — Les modalités d'emploi du produit de la taxe visée à l'article premier ci-dessus feront l'objet de décisions conjointes des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 janvier 1958 (10 redjeb 1377).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 janvier 1958 (29 djoumada II 1377), portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents de constatation et d'assiette de l'Enregistrement, des Domaines, des Impôts Personnels et sur les Revenus, des Impôts Directs, des Contributions Indirectes et de la Conservation de la Propriété Foncière.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354) portant statut des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 septembre 1955 (20 moharem 1375), relatif à l'accession à la fonction publique;

Vu l'arrêté du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375) relatif aux conditions de recrutement à l'emploi d'agent principal et agent de constatation et d'assiette,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est ouvert, au Secrétariat d'Etat aux Finances, un concours pour le recrutement d'agents de constatation et d'assiette, de l'Enregistrement, des Domaines, des Impôts Personnels et sur les Revenus, des Impôts Directs, des Contributions Indirectes et de la Conservation de la Propriété Foncière, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375).

Les épreuves auront lieu à Tunis, les 17 et 18 mars 1958.

La clôture des inscriptions est fixée au 24 février 1958.

ART. 2. — Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à 75, mais pourra être augmenté en fonction des vacances existant réellement à la date du concours.

Tunis, le 21 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

DROITS DE DOUANE

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 janvier 1958 (29 djoumada II 1377), complétant l'arrêté du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), portant application de l'article 188 du Code des Douanes.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le Code des Douanes et notamment l'article 188 du dit Code;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant application de l'article 188 du Code des Douanes, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 4 juillet 1956 (25 doul kaada 1375),

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau repris à l'article unique de l'arrêté susvisé du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) est complété comme suit :

NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importa- tion	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex. 25-32 B	Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs : Autres. Carbonate de sodium naturel (sel natron).

Tunis, le 21 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

PERMIS D'EXPLOITATION

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), portant renouvellement du permis d'exploitation n° 128 (3^e groupe).

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), sur les mines et notamment les titres III, VII et X;

Vu l'arrêté N° 331 du 8 juin 1937 (28 rabia I 1356), instituant un permis d'exploitation n° 128 du 3^e groupe en faveur de M. Jean Bauché, domicilié à Bordj Chambi par Kasserine;

Vu la demande de renouvellement enregistrée le 8 mars 1957 à Tunis, sous le n° 387;

Vu l'avis du Comité Consultatif des Mines en sa séance du 4 novembre 1957;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef des Mines,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est renouvelé pour une période de cinq années, prenant fin le 7 juin 1962 inclus, le permis d'exploitation n° 128 du 3^e groupe, institué par l'arrêté n° 331 du 8 juin 1937.

ART. 2. — Le permissionnaire sera tenu de payer annuellement à la Caisse du Receveur des Impôts Directs, à Tunis, une taxe fixe par hectare de terrain compris dans le permis, à la date du 1^{er} janvier de l'année d'imposition, conformément à l'article 85 du décret sur les Mines.

ART. 3. — Au cours de la période visée à l'article 1^{er} ci-dessus le concessionnaire devra réaliser une production de 125 tonnes de minéral marchand et effectuer des travaux de recherches et d'équipement représentant une dépense correspondant à la valeur de 30.000 heures de travail.

L'heure de travail à prendre en considération est celle qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 1^{er} janvier 1953 sur les Mines.

ART. 4. — Toute demande de concession portant sur le présent permis d'exploitation devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 31 décembre 1957.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377), portant renouvellement du permis d'exploitation n° 148.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), sur les mines et notamment les titres III, VII et X;

Vu l'arrêté N° 618 du 21 juillet 1952, instituant un permis d'exploitation n° 113 du 3^e groupe, en faveur de la Société des Mines de l'Ouargha dont le siège est à Tunis, 26, rue Rolland;

Vu la demande de renouvellement enregistrée le 20 mai 1957, sous le n° 389;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef des Mines, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie;

Vu l'avis du Comité Consultatif des Mines en date du 4 novembre 1957,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est renouvelé pour une période de cinq années, prenant fin le 20 juillet 1962 inclus, le permis d'exploitation n° 148 du 3^e groupe, institué par l'arrêté n° 618 du 21 juillet 1952.

ART. 2. — Le concessionnaire sera tenu de payer annuellement à la Caisse du Receveur des Impôts Directs, à Tunis, une taxe fixe par hectare de terrain compris dans le permis, à la date du 1^{er} janvier de l'année d'imposition conformément à l'article 85 du décret sur les Mines.

ART. 3. — Au cours de la période visée à l'article 1^{er} ci-dessus le concessionnaire devra réaliser une production de 100 tonnes de minéral marchand et effectuer des travaux de recherches et d'équipement représentant une dépense correspondant à la valeur de 30.000 heures de travail.

L'heure de travail à prendre en considération est celle qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372) sur les Mines.

ART. 4. — Toute demande de concession portant sur le présent permis d'exploitation devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 31 décembre 1957.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ABONNEMENTS A L'EAU

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377), fixant les conditions de délivrance d'abonnements à l'eau à l'usage d'irrigation dans la région de Kébili (Souk El Biaz).

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 5 août 1933 (13 rabia II 1352), portant règlement sur la conservation et l'utilisation des eaux du Domaine Public, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu l'arrêté du 24 avril 1957 (24 ramadan 1376), portant règlement des abonnements à l'eau dans le Centre de Kébili,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il pourra être délivré des abonnements à l'eau à usage d'irrigation dans les périmètres irrigables établis ou à établir par l'Etat dans la Région de Kébili.

ART. 2. — Le nombre des abonnements et les quantités d'eau maxima à fournir seront fixés par les soins de la Régie des distributions d'eau. Les quantités d'eau fournies pourront en outre, en tous temps être limitées et réparties en fonction du débit effectivement disponible.

ART. 3. — Le prix de l'eau à usage d'irrigation est fixé à trois francs le mètre cube (3 fr. le m³).

ART. 4. — Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus les abonnements objet du présent arrêté seront soumis aux dispositions générales de l'arrêté susvisé du 24 avril 1957 (24 ramadan 1376).

Tunis, le 13 janvier 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CHAUSSURES

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377), prohibant la mal-façon dans la fabrication de la chaussure.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 10 octobre 1919 (26 moharem 1339), sur la répression des fraudes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis de l'A.T.A.P.I.A.C. (Association Tunisienne pour l'Accroissement de la Productivité dans l'Industrie et l'Artisanat de la Chaussure),

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit de fabriquer, mettre en vente ou colporter des chaussures dont la première semelle, les contreforts ou le rempli du talon soient confectionnés en carton pur ou renforcé.

ART. 2. — Cette fabrication réputée frauduleuse, entraîne au fabricant, au commerçant ou au colporteur l'application, des peines prévues par le décret susvisé du 10 octobre 1919 (26 moharem 1339).

ART. 3. — Tous les agents visés par le décret susvisé du 10 octobre 1919 (26 moharem 1339), sur la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les malfaçons ci-dessus définies.

ART. 4. — La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1^{er} juillet 1958.

Tunis, le 13 janvier 1958.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

TARIFS DES TAXES DE PORTS

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), modifiant l'arrêté du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374), fixant les tarifs de la taxe n° 4 dans les ports de Tunis, Goulette, Bizerte, Sousse et Sfax.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu l'arrêté du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374), fixant les tarifs de la taxe n° 4 dans les Ports de Tunis-La Goulette, Bizerte, Sousse et Sfax,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté susvisé du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374) est modifié comme suit :

Taxe n° 4. — Droit d'embarquement ou de débarquement sur les marchandises :

... Sont exempts de la taxe n° 4 à l'embarquement les ciments et les plâtres de production tunisienne destinés à l'exportation (le reste sans changement).

ART. 2. — Le présent arrêté prendra effet à partir du 1^{er} décembre 1957.

Tunis, le 28 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

*Le Secrétaire d'Etat au Commerce
et à l'Industrie,*

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

REDEVANCES COMPENSATRICES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 23 janvier 1958 (2 redjeb 1377), fixant le montant des redevances compensatrices dues par les minotiers, demi-grossistes et boulangers sur les stocks de farine panifiable extraite à PS + 2 au 31 octobre 1957 ainsi qu'aux blés tendres et durs mis en mouture à partir du 1^{er} novembre 1957.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu le décret du 3 février 1937 (23 doul kaada 1355), relatif à la formation de la S.T.O.N.I.B., modifié par les décrets des 6 octobre 1949 (13 doul hidja 1368) et 31 janvier 1952 (4 djoumada I 1371);

Vu le décret du 10 mars 1938 (8 moharem 1357), relatif à l'organisation de l'Office des Céréales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 28 juin 1945 (18 redjeb 1364), portant modification et refonte des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 (7 chaabane 1366) et notamment l'article 3 de ce dernier texte;

Vu le décret du 29 avril 1954 (25 chaabane 1373), relatif à l'organisation du marché des céréales en Tunisie et notamment l'article 4 de ce texte;

Vu l'arrêté du 29 juin 1956 (20 doul kaada 1375), fixant le prix de la farine panifiable extraite à P.S.;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1956 (18 safar 1376), fixant le taux et les modalités de paiement des indemnités et redevances compensatrices, applicables aux stocks de blé et produits dérivés détenus au 30 juin 1956, ainsi qu'aux blés mis en mouture et aux livraisons de farines effectuées au 1^{er} juillet 1956;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1957 (6 rabia II 1377), fixant le prix des farines panifiables extraites à P.S. — 2 et P.S. + 10,

Arrêtent :

SECTION I

Redevances compensatrices sur les stocks de farine détenus au 31 octobre 1957 au soir

ARTICLE PREMIER. — Dans les huit jours qui suivront la date de publication du présent arrêté, les minotiers, demi-grossistes en farine et boulangers seront tenus de soumettre la déclaration des quantités de farine extraite à PS + 2 qu'ils détenaient ou qui étaient en cours de transport à leur adresse le 31 octobre 1957 au soir.

Ces déclarations devront être remises ou adressées à la Recette des Contributions Indirectes du siège de l'exploitation en double exemplaire, dont un exemplaire destiné à la S.T.O.N.I.C.

ART. 2. — Sur la base de ces déclarations, les détenteurs sont astreints à verser une redevance compensatrice sur leurs stocks de farine dans les conditions suivantes :

Minotiers

a) Sur les quantités de farine débloquées par bon de la S.T.O.N.I.C. à partir du 1^{er} novembre 1957 : 193 francs par quintal;

b) Sur les quantités de farine rebluées à PS — 2, suivant autorisation de la S.T.O.N.I.C. : 267 francs par quintal.

Demi-grossistes

Sur les quantités de farine rétrocédées à partir du 1^{er} novembre 1957 : 193 francs par quintal.

Boulangers

Sur les quantités de farine mise en panification du 2 au 5 novembre 1957 inclus sur la base de la moyenne journalière de panification du mois d'octobre 1957 : 193 francs par quintal.

A compter du 6 novembre et jusqu'à épuisement de leurs stocks de farine panifiable extraite à PS + 2 : 531 francs par quintal.

ART. 3. — Les minotiers, demi-grossistes et boulangers acquitteront, entre les mains des receveurs des Contributions Indirectes, les redevances compensatrices fixées à l'article 2 ci-dessus.

SECTION II

Redevances compensatrices sur les blés tendres et durs mis en œuvre à compter du 1^{er} novembre 1957

ART. 4. — A compter du 1^{er} novembre 1957, les minotiers et semouliers sont astreints à verser pour chaque quintal de blé tendre et de blé dur mis en œuvre, des redevances compensatrices, dans les conditions et aux taux fixés au tableau ci-dessous :

INDUSTRIELS	ELEMENTS DE LIQUIDATION DE LA REDEVANCE COMPENSATRICE	TAUX PAR QUINTAL de la redevance
Minotiers	Blé tendre mis en œuvre pour la fabrication de la farine panifiable extraite à PS moins 2.....	13
	Blé tendre mis en œuvre pour la fabrication de la farine panifiable extraite à PS plus 10.....	13
	Blé tendre mis en œuvre pour la fabrication de la farine supérieure extraite à PS moins 7.....	47
Semouliers	Blé dur mis en œuvre pour la fabrication des semoules extraites à PS plus 7, à PS moins 3, à PS moins 12 et à PS moins 22 et destinées à la consommation locale....	52

ART. 5. — Les minotiers et semouliers sont tenus de souscrire, avant le 5 de chaque mois, pour le mois précédent, un relevé récapitulatif des quantités de blé tendre et de blé dur mis en œuvre pour la fabrication des farines panifiables extraites à PS moins 2 et à PS plus 10, de la farine spéciale et des semoules destinées à la consommation locale. Ces déclarations sont remises ou adressées au Service des Contributions Indirectes de la circonscription du déclarant.

Sur la base de ces déclarations les minotiers et semouliers acquittent mensuellement entre les mains du receveur des Contributions Indirectes, la redevance compensatrice fixée à l'article 4 ci-dessus.

ART. 6. — Les recettes occasionnées par l'application du présent arrêté seront comptabilisées à la rubrique du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulée « Soutien du Marché des Céréales ».

ART. 7. — Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 juin 1945 (18 redjeb 1364).

ART. 8. — L'arrêté susvisé du 24 septembre 1956 (18 safar 1376) est abrogé.

ART. 9. — Les agents du Service des Contributions Indirectes et de la S.T.O.N.I.C. sont chargés de l'application du présent arrêté.

Tunis, le 23 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MAHMOUD KHIARI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ALFA

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 31 janvier 1958 (10 redjeb 1377), prorogeant la période de cueillette de l'alfa.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,

Vu le décret du 19 septembre 1904 (9 redjeb 1322), portant réglementation de l'exploitation de l'alfa, tel qu'il a été modifié par le décret du 26 juillet 1951 (4 doul kaada 1371);

Vu l'arrêté du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377), fixant la période de cueillette de l'alfa du 1 novembre 1957 au 31 janvier 1958.

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — La période de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante est prorogée jusqu'au 15 février 1958 inclus.

ART. 2. — Après la fermeture de la campagne, les opérations de transport, mise en balles et d'embarquement de l'alfa restent autorisées pour la marchandise récoltée avant le 16 février 1958.

Tunis, le 31 janvier 1958.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MAHMOUD KHIARI.

Le Secrétaire d'Etat au Commerce

et à l'Industrie,

AZEDINE ABBASSI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Radès, a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits imposables pendant la période 1957-58, ont déclarés provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de révision.

Un délai de un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai aucune réclamation ne sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

(Avis aux exportateurs - Exportations vers l'U. R. S. S.).

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne
n° 30 du 5 novembre 1957.

Page 330 :

La liste I de l'Accord Commercial conclu le 12 juillet 1957, entre la Tunisie et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, est rétablie comme suit :

- Liège préparé : 200 tonnes.
- Liège de trituration : 500 tonnes.
- Agrumes : 3.000 tonnes.
- Amandes : 50 tonnes.
- Huile d'olive : 1.000 tonnes.
- Peaux de moutons et de chèvres : 50.000 pièces.
- Laine lavée : 100 tonnes.
- Articles d'artisanat et d'art : 20.000.000 de francs.
- Eponges : Pour mémoire.
- Dattes : Pour mémoire.
- Produits divers : 25.000.000 de francs.

**SECRETARIAT D'ETAT
AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE****SERVICE DU COMMERCE****PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE****BREVETS D'INVENTION****AVIS N° 9.395**

Suivant procès-verbal dressé le 10 septembre 1957, à 11 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire de la Société A. R. L. Nobili, Société Industrielle, dont le siège est 329, Via Della Magliana, à Rome (Italie), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Emballage en carton ondulé.

(Priorité du brevet italien n° 555.800 du 10 septembre 1956 et des demandes italiennes n° 2/353 du 26 septembre 1956 et 9/475 du 7 mai 1957).

(Inventeur : Arduino Nobili).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par le fait que l'emballage comporte un plateau en carton ondulé, ayant des parties découpées aux quatre coins s'étendant sur une certaine longueur le long des diagonales des plis reliant les extrémités intérieures de ces découpages, définissant une bande périphérique qui peut être redressée le long de ces plis, et un dispositif de fixation de ces bandes en coïncidence avec les coins.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.396

Suivant procès-verbal dressé le 11 septembre 1957, à 11 heures, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire du Commissariat à l'Energie Atomique, Administration d'Etat, 69, rue de Varenne, à Paris (Seine) France, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Dispositif de chargement et déchargement des barres actives d'une pile atomique.

(Priorité des brevets français : 1° n° 721.779 du 11 septembre 1956; 2° première addition n° 57.846 du 23 octobre 1956 et deuxième addition n° 730.231 du 11 janvier 1957).

(Inventeurs : Roger Martin et Maurice Moulin).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par le fait que les canaux du dispositif étant prolongés aux deux extrémités de la masse active de la pile par des tubes cintrés débouchant radialement sur au moins une calotte sphérique concave le dispositif comporte au moins un tube agencé de façon à pouvoir se déplacer autour du centre de la dite calotte, l'une des extrémités de ce tube balayant alors la dite calotte.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions

**SECRETARIAT D'ETAT
A LA SANTE PUBLIQUE****AVIS DE RECRUTEMENT**

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique se propose de procéder au recrutement de 10 agents temporaires de la catégorie C, pour être chargés des fonctions d'adjoint administratif, de commis de la Santé Publique, d'aide de laboratoire ou de dispensier.

Les candidats à cet emploi devront être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- Brevet Élémentaire;
- Brevet d'Arabe;
- Brevet du premier cycle du second degré.

Sont également admis à postuler ces emplois, les candidats justifiant avoir poursuivi leurs études jusqu'à la classe finale incluse où les élèves sont appelés à subir les épreuves de l'examen pour l'obtention de l'un des diplômes précités.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique (Service du Personnel), Boulevard Farhat Hached à Tunis, où les candidatures seront reçues pendant un délai de 15 jours, à compter de la date de publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique se propose de recruter, à titre précaire et révocable 20 agents de la catégorie « F » (aides-infirmiers ou aides-infirmières).

Les candidats doivent posséder la Nationalité Tunisienne depuis 5 ans et être âgés d'au moins 18 ans.

Les demandes doivent être adressées par écrit au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique, Service du Personnel, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique se propose de recruter à titre précaire et révocable, 5 agents de la catégorie « D » (dactylographes).

Les candidats doivent posséder la Nationalité Tunisienne depuis cinq ans et être âgés d'au moins 18 ans.

Les demandes doivent être adressées par écrit, au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique, service du Personnel, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**

Etude de M^e MAHMOUD FARHAT, huissier - notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

**ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE**

Poursuivant : M. NABET Moïse, demeurant à Tunis, rue Ben-Senieur, au domicile élu chez M^e P. GHEZ, avocat, à Tunis, y demeurant, rue Saint-Charles.

Partie saisie: MOHAMED BEN AHMED MUSTAFA MENADI, propriétaire, demeurant à Tunis, Dour El-Hara, N° 20, quartier Bab-Saadoun.

Une propriété immatriculée sous le nom de « BARDO SAID », titre foncier 80-422 (parcelle 52 (1) du plan), d'une superficie de 377 mètres carrés, entièrement clôturée, en bordure de la rue N° 6, comportant une villa à simple rez-de-chaussée, surélevée, non terminée, en forte maçonnerie, couverte en terrasse. Cette villa comprend une véranda en façade, un dégagement. Partie de cette villa est actuellement occupée par M. AHMED BEN EL HADJ KADDOUR. Elle peut être visitée à tout moment.

MISE A PRIX..... 200.000 francs (deux cents mille francs), outre frais et émoluments.

L'adjudication aura lieu le **MARDI QUATRE FEVRIER 1958** (mil neuf cent cinquante huit), à neuf heures du matin à la Chambre des Crieurs du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Pour tous renseignements, s'adresser chez M^e M. FARHAT, huissier-notaire, à Tunis, 6, rue Saint-Jean et pour prendre connaissance du cahier des charges au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, où il se trouve déposé.

*L'Huissier-Notaire poursuivant,
Signé : MAHMOUD FARHAT.*

N° 1.204.

Etude de M^e MAHMOUD FARHAT, huissier - notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

**ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE**

Poursuivant : M. Nino DISEGNI, propriétaire, demeurant, à Tunis, 116, rue de Serbie.

Partie saisie: M. EL HADI BEN HASSEN ECH CHERIF, demeurant à Sidi-Bou-Saïd.

BIENS A VENDRE

Un immeuble sis à Sidi-Bou-Saïd, Banlieue de Tunis, immatriculé à la Conservation Foncière sous le nom de « BNI SIDI-BOU-SAID », sis sur la route N° 10 de Tunis à la Marsa, d'une superficie totale de 770 mètres carrés, consistant en une grande maison d'ha-

bitation construite en grosse maçonnerie, style arabe, couverte en terrasse, à rez-de-chaussée, surélevée d'un premier étage en retrait ouvrant sur la rue principale, le dit immeuble est pourvu de l'eau et de l'électricité. Il est entièrement loué et peut être visité à tout moment.

Le dit immeuble est grevé d'une rente d'enzel annuelle de 2 frs 10 centimes.

MISE A PRIX... 1.200.000 francs (Un million deux cents mille francs), outre frais et émoluments.

L'adjudication aura lieu le **MARDI QUATRE FEVRIER 1958** (mil neuf cent cinquante huit), à neuf heures du matin à la Chambre des Crieurs du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Pour tous renseignements, s'adresser chez M^e M. FARHAT, 6, rue Saint-Jean, Tunis, et au Greffe du Tribunal Civil de Tunis pour prendre communication du cahier des charges.

*L'Huissier-Notaire poursuivant,
Signé : MAHMOUD FARHAT.*

N° 1.205.

**VENTE
D'UN FONDS DE COMMERCE**

DEUXIEME AVIS

Suivant acte sous seing privé en date à Gabès du 25 novembre 1957, enregistré à Gabès le 2 décembre 1957, (folio 5, n° 80), Monsieur Joseph SCOZZARO, commerçant à Gabès, y demeurant, a vendu à Monsieur Abdesselem ben Mohamed ben Hassen ben ROMDANE demeurant à Gabès, rue Garibaldi, le fonds de commerce de débit de boissons, connu sous le nom de « BAR ATLANTIDE », établi et exploité à Gabès, Boulevard Faure-Biguët (ex rue du 4^e Tirailleurs).

Domicile pour les oppositions est élu chez Monsieur ABDESSELEM BEN MOHAMED BEN HASSEN BEN ROMDANE, à Gabès, rue Garibaldi.

La première publication a paru au Journal Officiel de la République Tunisienne, le 21 janvier 1958.

**L'acquéreur,
Abdesselem ROMDANE**

N° 1.375.

TROISIEME INSERTION

AVIS N° 22

Louanges à Dieu.

Le sieur Chouayakh ben Fredj ben Chouayakh EL HASSANI porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire de la totalité de quatre vingt onze pieds d'oliviers, situés à Behiret Taallah, dans la forêt de Beni Hassen, et ayant pour limites :

Au sud : un chemin d'exploitation;

A l'est : Oum El Khir bent El Hadj Mohamed Ladjimi;

Au nord : Et Taïeb Farhat KACEM, sur une partie et Fredj ben Hassen El Hadj SALEM, sur une autre partie;

A l'ouest : Et Taïeb précité et Youssef ben Ahmed ben El Hadj Youssef et Fredj ben Hassen sus-nommé, sur parties respectives;

2° De vingt huit pieds d'oliviers situés au dit lieu, c'est-à-dire à Oueljet Kacem et ayant pour limites :

Au sud : Kacem ben Bennour KACEM;

A l'est : Salem ben Bennour KACEM;

Au nord : un Oued;

A l'ouest : Mohamed Farhat KACEM;

3° De trente deux pieds d'oliviers situés à Ellouza, dans la forêt du dit lieu, et ayant pour limites :

Au sud : Hassine BADA;

A l'est : Abderrahman EL AYACHI;

Au nord : Younès ben Salah CHOUAYAKH;

A l'ouest : un chemin d'exploitation gricole;

4° De quatre vingt pieds d'oliviers situés au dit lieu et ayant pour limites :

Au sud : Hassine BADA;

A l'est : Mohamed ben Salah DAHMANI;

Au nord : Ahmed MEBAREK;

A l'ouest : Youssef et Taïeb CHOUAYAKH;

5° De cent quatre vingt et un pieds d'oliviers dont cent vingt cinq pieds Haouil situés à Cheab Dhokara, dans la forêt du dit lieu et ayant pour limites :

Au sud : un chemin public;

A l'est : Salah ben Amor JENID, Brahim EL HAMROUNI et Salah CHOUAYAKH, sur parties respectives;

Au nord : El Ayouni ben Fredj CHOUAYAKH;

A l'ouest : Salah EL AYOUNI et Mohamed, enfants de Fredj CHOUAYAKH;

6° De cent trente deux pieds d'oliviers situés à Ghars Gal dans la forêt du dit lieu et ayant pour limites :

Au sud : El Ayouni CHOUAYAKH;

A l'est : Brahim EL HAMROUNI, Abdallah CHOUAYAKH et Salem CHOUAYAKH, sur parties respectives;

Au nord : El Ayouni CHOUAYAKH et Younès CHOUAYAKH, sur parties respectives;

A l'ouest : Mehammed, Ahmed et Salah enfants de Fredj CHOUAYAKH;

Lesquels oliviers sont en sa possession et en sa jouissance depuis plus de dix ans écoulés, qu'il a l'intention de faire dresser un acte de notoriété de propriété à cet effet, et qu'en conséquence, quiconque aurait des prétentions à émettre à ce sujet devra les formuler devant le Tribunal de Première Instance de Sousse dans un délai de soixante dix jours à partir de la date de l'insertion du présent avis.

Ecrit en vertu de l'autorisation de Monsieur le Juge Cantonal de Djemmal, le 11 janvier 1958.

N° 1.383.

TROISIEME INSERTION

AVIS 3

Louanges à Dieu.

Le sieur El Hadi et sa sœur Monjia, tous deux enfants de Mohamed Salah ben Mohamed ER RAIS, portent à la connaissance du public qu'ils ont la pleine propriété et la possession et la jouissance de la totalité d'une maison avec l'étage en dépendant ouvrant tous deux à l'est, situés Impasse (ou Passage) Farès, Rue El Marr, à Kairouan, et ayant pour limites d'ensemble :

Au sud : sur une partie, la boutique des héritiers de Kacem Essaffar, et sur une autre partie, la maison d'Hassine Essemati;

A l'est : la voie d'accès;

Au nord : la maison d'Amor ben El Hadj El Jeridi;

A l'ouest : les boutiques des consorts Ennemaïssia, dans la rue El Marr.

Les deux frères et sœur sus-nommés déclarent, en outre, que le titre constatant leurs droits de propriété sur l'immeuble sus-désigné, a été égaré et qu'ils ont l'intention de faire établir un acte de notoriété (Outhika) en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention à formuler ou une opposition à former, de faire valoir ses droits devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Kairouan dans un délai maximum de soixante dix jours à compter de la date de la troisième insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Fait en vertu de l'autorisation dudit Magistrat. les 25 jourmada 1377 et 19 décembre 1957.

Le Vice-Président du Tribunal de Première Instance de Kairouan.

N° 1.384.

DEUXIEME AVIS

Par acte s. s. p. en date, à Tunis, du 14 janvier 1958, enregistré le 15 janvier 1958, Monsieur Younès ben Youssef ben Dahmane, demeurant à Tunis, 17, rue Mores, a vendu son fonds de commerce d'épicerie, sis à la dite adresse.

Faire opposition conformément à la loi, entre les mains de Monsieur Mahmoud ben Dahmane, 36, rue des Teinturiers à Tunis, dans les vingt jours de la présente insertion.

N° 1.385,

VENTE

DE FONDS DE COMMERCE

DEUXIEME AVIS

Par acte sous seings privés en date à Tunis du 17 janvier 1958, enregistré à Tunis, le 18 janvier 1958, Vol. 692 bis, Case 86, M. Hadj Chadli ben Laroussi El Khadraoui, demeurant au Bardo, 13, rue Habib-Thameur et M. Mohamed ben Hadj Abdelkader Najar, demeurant à Tunis, 5, rue Saïda-Messika, ont vendu à MM. Lakhdar ben Hadj Zaghdoud et Bou Saxou Allaoua la totalité du fonds de commerce de café, sis à Tunis, 12, Place de la Kasbah.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Sauveur Belhassen, dans les 20 jours, à compter de la présente insertion, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.388.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 28

Louanges à Dieu.

Monsieur El Hadj Ammar ben Ali ben En Naàs El Khelifi El Hezami, du Gouvernorat de Gabès, porte à la connaissance du public, qu'il a la propriété, la possession et la jouissance de :

1° Toute la « Hiazza » complantée d'oliviers, de dattiers et d'arbres fruitiers, située dans la terre d'El Hethia, connue sous le nom de Garaat Baziz, territoire du Cheikhat de Teboulbou, Gouvernorat de Gabès, et ayant pour limites :

au sud : la propriété de Abdallah El Abidi, sur une partie, un chemin privé et au delà : El Hadj Mohamed ben Es Seghair;

à l'est : Ahmed Kehila;

au nord : El Aroussi ben Othmane ben Salem;

à l'ouest : El Hadj Ali ben Abdallah En Naïli sur, une partie, et sur une autre, Ali El Mir.

2° Une parcelle de terre complantée comme dessus, appelée El-Gatfia, située à Teboulbou, Cheikhat du dit, Gouvernorat de Gabès, et ayant pour limites :

au sud : El Kilani ben Mohamed Ez Zattal;

à l'est : Hassen ben Salah ben Romdhane;

au nord : En Nafti ben El Fezouai et ses frères;

à l'ouest : Salah ben El Hadj El Mabrouk ben Abouda.

3° La moitié indivise de la totalité d'une « Hiazza », complantée en partie d'oliviers et le restant en nature de terre nue, en copropriété avec M'Hamed ben El Ayadi, pour la moitié restante, située à Oued Temoula, appelée « El Guettar », territoire du Cheikhat de Es Sonta, Gouvernorat de Gabès, et ayant pour limites d'ensemble :

au sud : Mahmoud Ech Cheâfi et consorts, sur une partie, et sur une autre partie, Abdallah El Abidi, sur une troisième partie, El Béchir El Mejaïd;

à l'est : sur une partie, le Cheikh Ali ben Abdallah, sur une deuxième partie, Boubaker ben El Hafnaoui et sur une troisième partie, El Hebib ben El Hadj Abdallah Mejaïd;

au nord : sur une partie, M'Hamed ben El Ayadi, et sur une deuxième partie, Salem ben Salah ben M'Hamed;

à l'ouest : Oued Temoula.

4° La moitié indivise de la Ghaba (jardin), complantée de dattiers, d'oliviers et d'arbres fruitiers, en copropriété avec Et Tahar ben Ali En Nouri, pour la moitié restante, connue sous le nom « d'Es Sania », située dans le territoire du Cheikhat de Teboulbou, Gouvernorat de Gabès, et ayant pour limites d'ensemble :

Au sud : Et-Tahar ben Rehouma El Abidi;

à l'est : sur une partie, les héritiers d'El Hadj Ahmed ben Amor, et sur une deuxième partie, Es Sellami El Gadri;

au nord : Salem Boussada En Nouri;

à l'ouest : sur une partie, Mohamed ben El Kilani, sur une seconde partie, Et Tayeb ben Rehouma et sur une troisième partie, Abdelhamid ben El Hadj El Hebib.

5° Toute la moitié indivise de l'ensemble de la Ghaba ((jardin), complantée de dattiers et d'arbres fruitiers, en copropriété avec Mohamed ben Hassen el Meniaoui, pour la moitié restante, située à El Hethia, territoire du Cheikhat de Teboulbou, Gouvernorat de Gabès, et ayant pour limites d'ensemble :

au sud : sur une partie, Amor ben Hadj Ali En Naïli, et sur une autre partie, Mohamed ben Milad ben Jehim et consorts;

à l'est : la route empierrée conduisant de Gabès à Médénine;

au nord : un chemin et au delà : les héritiers de M'Hamed ben El Ayadi En Nacefi, sur une partie, et sur une autre partie, Es Sahbi ben El Hadj Belgacem;

à l'ouest : Hassen ben Salah ben Romdhane.

6° Toute la moitié indivise de l'ensemble du terrain nu, propre aux labours, appelée « El Hethia », située au territoire du Cheikhat de Teboulbou, Gouvernorat de Gabès, en copropriété avec El Hebib ben El Gheraïri Lamine, pour la moitié restante, et ayant pour limites d'ensemble :

au sud : Oued Es Serrak;

à l'est : les héritiers d'Es Seghair ben Azaïz;

au nord : les héritiers d'El Mabrouk ben Rehouma;

à l'ouest : la route empierrée conduisant de Gabès à Médénine.

Il a ajouté qu'il a égaré les titres de propriété s'y référant, et qu'il se propose d'établir un acte de notoriété établissant son droit de propriété sur les dits immeubles.

En conséquence, quiconque aurait une prétention ou une opposition à formuler à ce sujet, devra faire valoir ses droits devant le Tribunal de Première Instance de Gabès, dans un délai de 70 jours, à compter de la date d'insertion du présent avis.

Passé ce délai, aucune opposition ne sera reçue.

Fait avec l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Gabès, le 10 djoumada second 1377 et 31 décembre 1957.

N° 1.399.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier n° 246.025 « Les Cigognes » ayant été égarée, prie à tout détenteur de la rapporter à Maître Bernard SEBAUT, avocat-défenseur à Tunis, 17, rue Es-Sadikia.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir un duplicata de ladite copie.

N° 1.409.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 2.918

Louanges à Dieu !

Mohamed ben Jabeur ben Mohamed ben Hassen Abouda El-Mahdaoui avise le public qu'il possède l'ensemble d'une maison en bon état de construction, sise à Borg-El-Handous, à Er-Remel, banlieue de Mahdia, mesurant du Sud au Nord 18 mètres et de l'Est à l'Ouest 10 mètres 30 centimètres avec un jardinnet qui lui est attenant du côté Est-Nord, ayant du Sud au Nord 19 m. 50 et de l'Est à l'Ouest 25 m. 50.

Le tout ayant pour limites :

Au Sud : la maison des héritiers d'Ali Khouaja pour partie et la maison du père de l'aviseur;

A l'Est : une route sur laquelle ouvre la propriété;

A l'Ouest : une route aussi ayant 6 mètres de large, sur laquelle donne la dite propriété, et appartenant en commun à l'aviseur et à son père;

Au Nord : un terrain appartenant au père de l'aviseur.

Que le titre de propriété y afférent ayant été égaré, il désire faire établir une outhika en tenant lieu.

En conséquence, quiconque aurait une prétention à faire valoir doit la formuler devant Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Mahdia dans un délai de soixante-dix jours à compter de la publication du présent. Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai.

Ecrit sur son ordre les 17 djoumada I^{er} et 11 décembre 1377-1957.

N° 1.427.

CHOCOLATERIE MODIGLIANI

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.400.000

Par délibération de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1958, les associés ont renouvelé jusqu'au 30 septembre 1958, les mandats aux deux gérants de la société, M. Mino CALO et M. Maurice TEDESCHI et leur confèrent les pouvoirs indiqués à l'article 14 des statuts.

Les deux gérants :

MM. CALO et TEDESCHI.

N° 1.461.

AVIS

D'un jugement contradictoire rendu le 20 mai 1957 par la Première Chambre du Tribunal Civil de Tunis, actuellement définitif, il appert que le divorce a été prononcé entre les époux ZERBINI Humbert Victor Benito et BUSSETTA Emilie, aux torts exclusifs du mari. Cependant, le dit jugement ne produira que les effets de la séparation de corps à l'égard de Zerbin de nationalité italienne.

Pour extrait.

N° 1.462.

EXTRAIT

D'un acte s. s. p. du 1^{er} janvier 1956, enregistré et déposé le 18 janvier 1958, au greffe du Tribunal de Tunis, il résulte que Madame Dorothee GILLET, épouse séparée de biens de Monsieur René SMADJA, demeurant à Tunis, 61, avenue Habib Bourguiba, a donné sa démission des fonctions de cogérante de LA COMPAGNIE MARCHANDE DE TUNISIE, société à responsabilité limitée au capital de 10 millions de francs, dont le siège est à Tunis, 2, rue Hannon.

Pour extrait :

Le gérant :

Signé : René SMADJA.

N° 1.463.

SONADEC

Société Nord-Africaine de Distribution et Exploitation Cinématographiques

S.A.R.L. au capital de 2.000.000 de fr.

Siège social :

5, rue de l'Ancienne Poste, Tunis

Par décision collective unanime en date du 5 janvier 1958, dont copies enregistrées à Tunis, le 23 janvier 1958, vol. 692, case 259, ont été déposées conformément à la loi, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, les actionnaires de la Société Nord-Africaine de Distribution et Exploitation Cinématographiques, ont décidé de regrouper les 2.000 parts de 1.000 fr. chacune en 400 parts de 5.000 francs chacune, conformément au décret du 6 janvier 1955.

Pour extrait.

N° 1.464.

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. passé à Tunis, le 27 janvier 1958, enregistré à Tunis, A. C. I, le 27 janvier 1958, vol. 692, série I, case 347, il appert que Madame FERNANDEZ, demeurant à Tunis, a vendu à Madame Lily BARBANCEY, un fonds de commerce dénommé « ELEGANCE », sis à Tunis, 9, rue de Marseille, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître André SCEMAMA, avocat-défenseur à Tunis, 63, avenue Habib Bourguiba, dans les vingt jours au plus qui suivront le second avis, sous peine de forclusion.

N° 1.465.

AVIS

Aux termes d'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 31 décembre 1957, enregistré à Tunis, A. C. I, le 22 janvier 1958, vol. 692, série I, case 239, la Société à responsabilité limitée « ATELIER MECANIQUE VATTIATA ET PANDOLFO », au capital de 100.000 fr., dont

le siège est à Tunis, 49, rue de Normandie, a été dissoute par anticipation à compter du 31 décembre 1957, et Monsieur VATTIATA Joseph a été nommé liquidateur.

Deux exemplaires dudit acte ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 23 janvier 1958.

Pour extrait.

N° 1.466.

SOCIETE

DE LA BOULANGERIE MODERNE

S.A.R.L. au capital de 1.000.000 de fr.

Siège social : 16, rue Napoléon, Tunis

**Cession de parts sociales
et avenant aux statuts**

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 4 janvier 1958, enregistré à Tunis, A.C. I, le 27 janvier 1958, volume 692, série I, case 400, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Tunis, le 28 janvier 1958, il appert :

1° que M. Maurice SAYADA, négociant, demeurant à Tunis, 16, rue Napoléon, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit neuf cent quatre vingt quinze parts de 1.000 francs, à Madame CASUBOLO Joséphine, épouse GUADAGNINO Fernand, demeurant à Tunis, 2, rue de Champagne;

2° que les associés de la S. A. R. L. LA BOULANGERIE MODERNE ont mis en harmonie leurs statuts avec les dispositions du décret du 6 janvier 1955 et ont regroupé les parts sociales de 1.000 francs en parts sociales de 5.000 francs chacune.

Dès lors le capital social restant toujours fixé à un million de francs, est divisé en 200 parts de 5.000 francs chacune;

3° Que M. Maurice SAYADA ayant donné sa démission de gérant de la dite société, Madame CASUBOLO Joséphine, épouse GUADAGNINO Fernand, a été nommée gérant unique avec les pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Pour extrait :

Le gérant :

M^{me} CASUBOLO Joséphine,
épouse GUADAGNINO Fernand.

N° 1.467.

ETABLISSEMENTS LIVOLSI

Société anonyme

au capital de fr. 8.100.000

Siège social à Tunis, 75, rue de Portugal

Convocation

Messieurs les actionnaires des Etablissements LIVOLSI, société anonyme, sont convoqués pour le samedi 15 février 1958, à 16 heures, à Tunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer

sur toutes les questions de la compétence de celle-ci.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.468.

MAISON OLIDA

Société anonyme

au capital de 775 millions de francs

Siège social : à Paris, rue Drouot, n° 11

R. C. Seine : 54 B 8.285

Succursale à Tunis, 1, rue d'Ecosse

R. C. Tunis : n° 24.290

Le capital social a été porté de 765.000.000 de francs à 775.000.000 de francs par suite d'apport fait à la société de 10.000 actions au porteur de 3.750 francs de la société anonyme « LES ELEVEURS VENDEENS », ayant son siège à LA Roche-sur-Yon, boulevard des Marchandises, évaluées 120 millions de francs, moyennant l'attribution de 4.000 actions de 2.500 fr. de la Société « MAISON OLIDA », ainsi qu'il résulte des stipulations d'un acte sous signatures privées en date à Paris, du 12 juillet 1957, et des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « MAISON OLIDA » dans ses séances des 27 septembre 1957 et 19 novembre 1957.

Les pièces prescrites par la loi ont été déposées au greffe du Tribunal de Commerce du Département de la Seine, France, le treize décembre 1957, sous le n° 33.151.

Le Coseil d'Administration.

N° 1.469.

PREMIER AVIS

D'un acte du 20 janvier 1958, enregistré à Tunis, A. C. I, le 28 janvier 1958, vol. 692, série bis, case 380, aux droits de 33.830 francs, déposé au greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 30 janvier 1958, il appert que M. Simon COHEN, demeurant à Tunis, 21, rue du Ghana, a vendu à M. YAHIA BEN

SALEM CHABOUH, le fonds de commerce de textiles, sis à Tunis, 81, Souk El Grana.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours du second avis, entre les mains de Maître Jules BOUBLI, avocat à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, où les parties élisent domicile.

N° 1.470.

D'un acte du 31 décembre 1957, enregistré à Tunis, A. C. I, le 28 janvier 1958, vol. 692, série bis, case 379, déposé au greffe du Tribunal de Tunis, le 29 janvier 1958, il appert que le capital de la société à responsabilité limitée « SOCIETE AFRICAINE DES FOURNITURES GENERALES », en abrégé « SOCAFO », dont le siège est à Tunis, 12, rue de l'Algérien, ayant pour objet le commerce de la quincaillerie, a été augmenté et porté à 1.050.000 fr. par suite d'incorporation de réserves extraordinaires.

Par suite de regroupement des anciennes parts et de la création de nouvelles, ce capital est divisé en 210 parts de 5.000 francs l'une, attribuées 70 parts à la Société SORECO, 42 parts à M. Annonce BORG, 70 parts à M. Sauveur Richard BORG et 28 parts à M. Walter BORG.

En outre, le siège social a été transféré à Tunis, 24, rue Kléber.

Le gérant.

N° 1.471.

D'un acte du 30 décembre 1957, enregistré à Tunis, A. C. I, le 28 janvier 1958, vol. 692, série bis, case 377, déposé au greffe du Tribunal de Tunis, le 29 janvier 1958, il appert qu'il a été procédé au regroupement des mille parts de mille francs de la société à responsabilité limitée « SOCIETE DE REPRESENTATION ET DE COMMERCE », en abrégé « SORECO », dont le siège est à Tunis, 24, rue Kléber, ayant pour objet toutes activités commerciales et industrielles et la représentation.

Le capital de un million de francs a été divisé en deux cents parts de cinq mille francs l'une, attribuées 96 parts à M. Annonce BORG, 84 parts à M.

Sauveur Richard BORG et 20 parts à M. Walter BORG.

Le gérant.

N° 1.472.

DISSOLUTION DE SOCIETE

D'un acte en date du 31 décembre 1957, enregistré à Tunis, A. C. I, le 28 janvier 1958, vol. 692, série bis, case 378, déposé au greffe du Tribunal de Tunis, le 29 janvier 1958, il appert que la société à responsabilité limitée « NOUVELLE FRANCE », ayant son siège à Tunis, 102, rue de Serbie, ayant pour objet la mercerie, la bonneterie et autres, a été dissoute à compter du 31 décembre 1957.

Monsieur Joseph HADDAD, demeurant à Tunis, 102, rue de Serbie, a été désigné liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et éteindre le passif.

Le liquidateur :

Joseph HADDAD.

N° 1.473.

« LA PROVINOISE »

S.A.R.L. au capital de 1.000.000 de fr.

Siège : 18, rue de Metz, à Tunis

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 5 janvier 1958, enregistré dite ville, A. C. I, le 27 janvier 1958, vol. 692 ter, case 303 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Tunis, le 25 janvier 1958, il appert que le capital de la société « LA PROVINOISE » a été porté de 750.000 francs à 1.000.000 de francs par apport en espèces.

Les parts ont été regroupées et le capital social est dorénavant divisé en 200 parts nouvelles de 5.000 fr. l'une, ainsi réparties : à Madame MULLEY 100 parts, à M. G. BOCCARA 90 parts, à M. B. COINTE 10 parts.

Pour extrait :

Le gérant : G. BOCCARA.

N° 1.474.